ACTE DU 2018

VENTE D'UN MAGASIN EN COPROPRITE

Par la Société BRAD CONSTRUCTION SARL (شركةxxxللبناء)
Au profit de Monsieur xxxxx
T.F. N° 26088/38 - C.F. TEMARA

-=-=-=

A titre indivis : Des droits indivis affectés à ce magasin soit les dix-neuf, quatorième/deux cent soixante quatrième (19,14/264ème) du terrain et les sept cent vingt quatrième/ dix millièmes (724/10.000ème) des parties communes.. ----------

Tel au surplus que ladite propriété existe, se poursuit et se comporte, sans aucune exception ni réserve, et sans qu'il soit besoin de faire une plus ample désignation à la demande du bénéficiaire, qui déclare la bien connaître, le tout pour l'avoir vu et visité en vue des présentes. ----------

Ci-après désignée "l'immeuble"

ARTICLE 3 : O R I G I N E DE P R O P R I E TE ----------

Les comparants dispensent expressément le notaire soussigné d'établir présentement l'origine de propriété dudit immeuble déclarant se référer aux énonciations portées sur le titre foncier sus - indiquées desquelles il résulte que la société est propriétaire de l'immeuble sus désigné suivant acte notarié en date du 16 décembre 1999,enregistré à Rabat le 17 janvier 2000, OR 7362, RE 10130, DV E17B/3548 .----------

ARTICLE 4 : P R O P R I E T E J O U I S S A N C E----------

"L'ACQUEREUR" sera propriétaire de "l'immeuble" vendu à compter du jour de l'inscription des présentes sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation des immeubles tel qu'il a été modifié et complété par la loi 14/07 relative à l'immatriculation des immeubles.----------

ARTICLE 5 : C O N D I T I O N S----------

La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et, en outre, sous les suivantes que "L'ACQUEREUR" s'oblige à exécuter, savoir :-------

Il prendra "l'immeuble" vendu dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que ce soit.

Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes dont "l'immeuble" sus désigné peut être grevé sauf à s'en défendre et à profiter des servitudes actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls.----------

"LE VENDEUR" es qualité déclare qu'à sa connaissance il n'existe pas de servitude grevant ledit immeuble autre que celles résultant des règlements de ville et de police et celles inscrites au titre foncier sus-énoncé et que personnellement il n'en a pas créé ni conféré----------

"L'ACQUEREUR" acquittera les contributions ainsi que les charges annuelles généralement quelconques grevant "l'immeuble" vendu à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance.----------

L'ACQUEREUR s'engage à prendre le bien vendu dans l'état ou il se trouve sans aucun recours contre "LE VENDEUR" pour quelque raison que ce soit.----------

Il fera son affaire personnelle, à partir du jour fixé pour l'entrée en jouissance de tous contrats d'abonnements et de tous traités et engagements relatifs à l'eau, l'électricité, la location des compteurs, la vidange et tout à l'égout.---------- ----------

Il paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de tous ceux qui en seraient la suite et la conséquence et notamment les frais d'inscription sur les livres fonciers.------- ----------

Le tout de manière que "LE VENDEUR" ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.--

ARTICLE 6 : APPLICATION DE LA LOI n° 18-00 RELATIVE AU STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE PAR LA LOI 106-12----------

La présente vente a lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de copropriété dudit immeuble auquel sont annexés les plans d'Architecture ne varietur et les plans topographiques approuvés.----------

"L'ACQUEREUR" déclare en avoir eu parfaite connaissance tant par le lecture qui lui a été faite par le Notaire soussigné que la remise d'une copie qui lui a été faite préalablement aux présentes ainsi qu'il le reconnait.----------

En outre, "L'ACQUEREUR" sus-nommé s'oblige conformément aux dispositions de l'Article 13 et suivant du Dahir du 25 Rajeb 1423 (03 octobre 2002) portant promulgation de la loi 18-00 modifiée et complété par la loi 106-12, relative à la copropriété des immeubles bâtis, à se conformer aux conditions prescriptions et interdictions résultant du règlement de copropriété afférent à l'immeuble dont dépend le bien objet des présentes, ainsi qu'aux obligations incombant aux membres du syndicat des copropriétaires dudit immeuble.----------

Les parties dispensent le notaire soussigné, conformément à l'article 47 de la loi 32-09 de procéder à la notification du présent acte aux syndicats des copropriétaires ou à toute autre personne et à l'accomplissement de toutes formalités y afférentes et à toutes formalités pour l'obtention de l'attestation de paiement des créances du syndicat des copropriétaires grevant le Bien, déclarant vouloir en faire leur affaire personnelle notamment pour tenir le syndicat des copropriétaires, s'il e, existe, informé du contenu des présentes, déchargeant ledit notaire de toute responsabilité à cet effet.----------

Le tout de façon à ce que le "LE VENDEUR" ne soit jamais inquiété ni sollicité à ce sujet.-

ARTICLE 7 : D E C L A R A T I O N S----------

Le « **VENDEUR** » déclare que les biens présentement donnés sont libres de toutes dettes et charges et qu'ils ne font l'objet d'aucune inscription de droit réel ou charge foncière et qu'il ne fait l'objet d'aucune inscription hypothécaire ou autre.----------

Si contrairement à cette déclaration, "immeuble" vendu était grevé d'une ou plusieurs inscriptions du Chef du "vendeur" ou des précédents propriétaires, ce dernier s'oblige à en rapporter à ses frais la justification de leur radiation préalablement à l'inscription des présentes sur les livres fonciers et en tous cas dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci- après élu.----------

En conséquence, il ne peut être procédé à l'inscription de la présente vente qu'après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever l'immeuble vendu.----------

ARTICLE 8 : P R I X----------

En outre la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de **QUATRE CENT MILLE DIRHAMS (400.000,00DH)**----------

Lequel prix, "L'ACQUEREUR" a payé comptant par la comptabilité du notaire soussigné au "VENDEUR" qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance. ---------

DONT QUITTANCE

ARTICLE 9 : D E C L A R A T I O N S----------

Le « **VENDEUR** » déclare que le bien présentement vendu est libre de toutes dettes et charges et qu'il ne fait l'objet d'aucune inscription de droit réel ou charge foncière et qu'il ne fait l'objet d'aucune inscription hypothécaire, saisie, séquestre, prénotation ou autre empêchement quelconque.----------

Si contrairement à cette déclaration qui précède, et si lors de l'inscription des présentes, ledit bien était grevé d'une ou plusieurs inscriptions saisies ou autres du chef du "VENDEUR" es-qualité ou des précédents propriétaires, ce dernier oblige la société qu'il représente et en rapporter à ses frais la justification de leur radiation dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci- après élu.----------

En conséquence, il ne peut être procédé à l'inscription de la présente vente qu'après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever l'immeuble vendu.----------

L'acquéreur déclare accepter l'empiètement existant sur ledit immeuble.

ARTICLE 11 : FISCALITE----------

ARTICLE 11 – 1 : DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENREGISTREMENT----------

ARTICLE 11 –1- 1 : TAUX REDUIT DE L'ENREGISTREMENT----------

S'agissant de la vente de locaux construits, les parties requièrent l'enregistrement du présent acte au taux prévu par l'article 133(I-F-1°) du nouveau Code Général des Impôts tel qu'il modifié par la loi de finances au titre de l'année de 2013 repris par celle de 2014.---------

ARTICLE 11 –1- 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR----------
LA SINCIRITE DU PRIX DE VENTE----------

Avant de clore et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux Parties qui le reconnaissent des dispositions des articles 186-B-2°, 187, 208 et 217 du code général des impôts relatifs notamment au droit de contrôle des prix et des sanctions en cas de dissimulation des prix et charges ou d'évaluation ou du véritable caractère des contrats et des sanctions pour fraude ou complicité de fraude----------

ARTICLE 11 - 2 : ATTESTATION DES IMPOTS ET TAXES GREVANT----------
L'IMMEUBLE----------

"LE VENDEUR" a été averti par le notaire soussigné, ainsi qu'il reconnaît expressément que les sommes consignées ou à consigner à la caisse dudit notaire au titre du prix de la présente vente ne seront mises à sa disposition qu'après production de l'attestation des impôts et taxes grevant ledit immeuble établie sur le modèle P480R, et inscription sur les livres fonciers de la présente vente ----------

ARTICLE 12 - 3 : TAXATION DE LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE----------
AU TITRE DE L'I.G.R----------

"LE VENDEUR" reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné de l'obligation de souscrire conformément à l'article 83 du Code Général des Impôts tel qu'il a été modifié par la loi de finances pour l'année 2008, dans les trente jours qui suivent celui de la présente cession la déclaration aux fins de versement, le cas échéant, de l'impôt au titre du profit réalisé à l'occasion de la présente vente----------

ARTICLE 11 : ETAT - CIVIL ----------

"L'ACQUEREUR" dispense le notaire soussigné de faire référence à d'autres indications à son état civil que celles énoncées en tête des présentes.----------

ARTICLE 12 : REQUISITION - POUVOIRS – TITRE----------

Les parties requièrent l'inscription des présentes sur les livres fonciers, et la délivrance d'un certificat de propriété ----------

Elles donnent en outre, tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes pour souscrire toutes réquisitions complémentaires d'inscription et de mise à jour du plan foncier.--

En ce qui concerne le duplicata du titre foncier les parties déclarent qu'il est déposé à la Conservation de la Propriété Foncière de Témara----------

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE----------

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les comparants élisent domicile, chacun, en sa demeure sus-indiquée.----------

ARTICLE 14 : MANDAT AU NOTAIRE----------

Les parties autorisent d'ores et déjà et donnent un mandat irrévocable à Maître Ismail MOULAY RCHID, Notaire Soussigné, à l'effet de procéder à tous actes rectificatifs, modificatifs ou autres, pour parvenir à la formalisation de leur volonté tant au niveau des services de l'enregistrement qu'au niveau des services fonciers.----------

A cet égard, ils donnent leur adhésion complète aux actes rectificatifs et modificatifs indispensables pour achever les formalités d'enregistrement et d'inscription à la conservation de la propriété foncière que Maître **xxxxxxxxx** juge opportun sans qu'il soit besoin de faire un acte subséquent.----------

ARTICLE 15 : D I S P E N S E ----------

Les parties déclarent expressément dispenser le Notaire soussigné de se faire assister par un interprète assermenté, déclarant avoir bien compris la teneur des présentes qu'elles approuvent sans aucune réserve. ----------

ARTICLE 16 : LECTURE DE LA LOI ----------

Avant de clore, et conformément à la loi, le Notaire soussigné, a donné lecture aux parties qui le reconnaissant des Article 142, 186 et 217, du Code Général des Impôts de l'année, concernant le contrôle des prix, les sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable et les pénalités encourues en cas de DISSIMULATION DE PRIX et charges, elles ont affirmé sous les peines édictées par ces textes que les présentes expriment l'intégralité du prix convenu.----------

Il est donné également aux parties lecture de l'article 143 du même Code se rapportant au Droit de Préemption au profit de l'Etat.----------

"LE VENDEUR" reconnait également avoir été informé par le Notaire soussigné de l'obligation de souscrire toute déclaration fiscale se rapportant aux présentes telle que L'IMPOT SUR LE REVENU (I.R) et notamment Catégorie PROFITS FONCIERS (I.R/PF), dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la date des présentes.----------

Il reconnait avoir été informé également par ledit Notaire, du règlement de toutes TAXES URBAINES ET TAXES D'EDILITE antérieures et présentes ou toutes contributions quelconques se rapportant au bien sus-désigné.----------

Il reconnait également avoir été informé par ledit Notaire, des dispositions du Dahir n° 1-00-75 du 3 Mai 2000, portant promulgation de la loi n° 15-97 formant Code de Recouvrement des créances publiques et déclare ainsi lui conférer toute décharge entière et définitive----------

-DONT ACTE-

FAIT ET PASSE A TEMARA,----------

Et en l'étude du notaire soussigné, ,----------

Et après que l'acte a été rédigé, le notaire soussigné l'a traduit aux parties qui ont déclaré le bien comprendre et l'approuver. ,----------

Et après lecture en français et traduction en arabe, les parties ont signé avec le notaire le présent acte établi en cinq pages ne comportant ni renvoi ni mot nul.------

NOM ET PRENOM	DATE ET HEURE	SIGNATURE